

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6538/2538

นางน้อย ดำรงค์ดี กับพวก

นางลำดวน สุขเจริญ

ผู้จัดการมรดกของนายหนู สุขเจริญ ผู้

ตาย

โจทก์

ในฐานะ

ทายาทและ

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

โจทก์ทั้งสิบเอ็ดอ้างว่าที่ดินทั้งสองโฉนดตามฟ้องรวมราคา 219,560 บาท (ที่ถูกต้อง 239,520 บาท) เป็นทรัพย์สินในกองมรดกของนางสาวร่ายที่ยังไม่ได้แบ่งให้ทายาท จำเลยต่อสู้ว่า ที่ดินทั้งสองโฉนดเป็นของนายหนูซึ่งได้รับการแบ่งจากกองมรดกมาโดยชอบแล้ว เท่ากับโต้เถียงว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองโฉนดเป็นของนายหนูโดยชอบแล้ว มิใช่ทรัพย์สินในกองมรดกของนางสาวร่าย ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ทั้งสิบเอ็ดชนะคดี จำเลยฎีกาเพื่อให้ได้รับผลตามข้อต่อสู้จึงเป็นคดีที่พิพาทกันในชั้นฎีกาตามราคาที่ดินทั้งสองโฉนด เมื่อที่ดินทั้งสองโฉนดมีราคารวมกันเกินกว่าสองแสนบาท จำเลยจึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

โจทก์ทั้งสิบเอ็ดอ้างว่าที่ดินทั้งสองโฉนดตามฟ้องรวมราคา 219,560 บาท (ที่ถูกต้อง 239,520 บาท) เป็นทรัพย์สินในกองมรดกของนางสาวร่ายที่ยังไม่ได้แบ่งให้ทายาท

จำเลยต่อสู้ว่า ที่ดินทั้งสองโฉนดเป็นของนายหนูซึ่งได้รับการแบ่งจากกองมรดกมา
โดยชอบแล้ว เท่ากับโต้เถียงว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองโฉนดเป็นของนายหนูโดย
ชอบแล้ว มิใช่ทรัพย์สินในกองมรดกของนางสาวหรั่ง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้โจทก์ทั้งสิบเสียคดี จำเลยฎีกาเพื่อให้ได้รับผลตามข้อต่อสู้จึงเป็นคดี
ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาตามราคาที่ดินทั้งสองโฉนด เมื่อที่ดินทั้งสองโฉนดมีราคารวม
กันเกินกว่าสองแสนบาท จำเลยจึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

(สุนพ กิริติยุติ-จรูญ หัตถกรรม-จำลอง สุขศิริ)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายสมควร วิเชียรวรรณ

ศาลอุทธรณ์ - นายอภัย ดิษยบุตร

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ